

1515925-88.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... tem-se que a prática do crime de furto qualificado pelos réus restou bem delineada nos autos.

Caracterizado o crime de furto qualificado praticado pelos réus, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeiramente, anoto que, em que pese a manifestação do Ministério Público em alegações finais, todos os réus são primários, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515925-88.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515925-88.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190146/2022 - 03ª DEL. INV INTEREST POLINTER, 26119549 - 03ª DEL. INV INTEREST POLINTER, 2190146 - 03ª DEL. INV INTEREST POLINTER

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX WENDEL RODRIGUES DE JESUS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Vistos.

ALEX WENDEL RODRIGUES DE JESUS, JOÃO PEDRO COSTA AZEVEDO e MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 13 de julho de 2022, por volta de 15:00 horas, na Rua Lopes Amaral, nº 134, Itaim Bibi, nesta Capital, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante rompimento de obstáculo, bens pertencentes à vítima A. C., identidade protegida pelo Provimento CG nº 32/2000 (cf. boletim de ocorrência de fls. 06/15, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 20/21 e 22/23, auto de depósito de fls. 24 e laudos periciais).

Relata a inicial que, conforme apurado, os denunciados, agindo em conluio, decidiram saquear bens alheios e, para tanto, utilizando o veículo Renault Clio, de placas KPS-7875, e o veículo Volkswagen Fox, de cor prata e placas ignoradas, munidos com pares de luvas, uma marreta, uma chave de fenda e uma chave inglesa, foram até a residência da vítima.

Narra a exordial que, no local, o veículo Volkswagen Fox foi estacionado em frente à residência da vítima com o objetivo de facilitar a fuga, enquanto ALEX, condutor do veículo Renault Clio, permaneceu nas imediações, com o escopo de dar guarida a ação criminosa.

Expõe a denúncia que, em seguida, JOÃO e MATHEUS arrombaram uma das portas da residência da vítima e nela adentraram. Assim, apossaram-se de diversos bens da vítima, enquanto ALEX os aguardava no interior do veículo, dando-lhes cobertura. Segundo a acusação, em certo momento, o alarme da casa disparou e, em virtude disso, MATHEUS e JOÃO deixaram o local rapidamente, carregando os objetos subtraídos, dentre eles joias, roupas, relógio, notebook e uma barra de ouro. Em seguida, adentraram no carro, que estava estacionado em frente à casa, e deixaram o local, assim como ALEX, que os aguardava, que também se evadiu, na condução do Renault Clio.

Consta da denúncia, ainda, que, policiais militares foram acionados para a verificação da notícia da prática de furto na residência da vítima e, cientes das placas KPS-7875, do veículo Renault Clio, no qual os furtadores deixaram casa, empreenderam buscas, vindo a localizá-lo na Avenida Radial Leste, onde o cercaram. Conforme a inicial acusatória, dada ordem de parada, do veículo desembarcaram ALEX, MATHEUS e JOÃO, respectivamente motorista, carona dianteiro e carona traseiro. Realizada a revista pessoal, os policiais encontraram em poder de ALEX, a quantia de R\$ 544,00; em poder de JOÃO, a quantia de R\$ 600,00; e, em poder de MATHEUS, a quantia de R\$ 1.412,00. Revistado o veículo foram encontrados três telefones celulares quebrados, R\$ 205,00, uma camiseta, um vidro de perfume, uma chave de fenda, uma chave inglesa, uma marreta e um par de luvas.

Consta da exordial, também, que, questionados informalmente acerca dos fatos, inicialmente negaram a prática do furto à residência. No entanto, ao serem confrontados com a informação de que haviam sido vistos, confessaram o crime. Na oportunidade, ainda indicaram um relógio e uma corrente que estavam com JOÃO, e uma corrente que estava com ALEX, também subtraídos. Admitiram ainda que um automóvel VW FOX, demais dados ignorados, também havia participado do delito.

Consta, também, que, diante dos fatos, os itens localizados foram apreendidos, assim como o veículo em que estavam, e os denunciados presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia, onde, interrogados, permaneceram silentes (fls. 31, 32 e 33).

Consta, por fim, que as joias, camiseta, perfume e o valor de R\$ 205,00 foram devolvidos a vítima, que compareceu em solo policial e, na oportunidade, informou que há outras joias, roupas, notebook e uma barra de ouro, itens que, segundo estimativa, correspondem ao prejuízo em torno de R\$ 183.500,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais).

Em audiência de custódia realizada em 14/07/2022 (fls. 84/85), houve a homologação da prisão em flagrante dos acusados, a qual foi convertida em preventiva pela decisão de fls. 89/91.

Relatório final às fls. 116/119.

Sobreveio resposta à acusação (fls. 130/143), com pedido de concessão de liberdade provisória, sobre a qual manifestou-se o Ministério Público às fls. 224.

A denúncia foi recebida por decisão datada de 03 de agosto de 2022 (fls. 183/184) e os réus foram citados (215, 217 e 219).

Por decisão de fls. 225/227, por não configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Penal, foi mantido o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução para o dia 19/10/2022. A mesma decisão indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

A audiência foi realizada (fls. 254/255), oportunidade na qual foi ouvida a vítima e inquiridas as testemunhas. Em seguida foi determinada a vinda do laudo pericial aos autos.

Às fls. 258/259 foi designada audiência em continuação para o dia 30/11/2022 e mantida a prisão preventiva dos acusados.

O laudo pericial foi juntado às fls. 284/305 (306/327, 328/349 e 350/371).

Na audiência em continuação, os réus foram interrogados e a instrução processual encerrada, seguindo-se as alegações finais das partes e requerimento formulado pelo Parquet.

O Ministério Público requereu a condenação, nos exatos termos da denúncia, uma vez que demonstradas autoria e materialidade delitivas. Na dosimetria, a fixação acima da pena mínima na primeira fase, em razão do prejuízo causado, e o reconhecimento de ambas as qualificadoras, ou seja, arrombamento e concurso de agentes.

Reconhecimento da reincidência do corréu Matheus, que deve prevalecer sobre a confissão parcial. Regime inicial semiaberto.

A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da absolvição, da menoridade relativa e compensação das atenuantes com as agravantes, com consequente fixação da pena final no mínimo legal. Regime aberto e expedição de alvará de soltura.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito.

A ação penal é procedente.

É certo que a materialidade e autoria do delito restaram demonstradas na prova oral e documental produzida nos autos, em especial, o boletim de ocorrência nº DN7242-1/2022, do DOPE-03ª DP da POLINTER (fls. 06/15), os termos de declarações de fls. 25/26, 27/28, 263 e 264, os autos de exibição e apreensão de fls. 18/19, 20/21 e 22/23 e o laudo pericial de fls. 284/305 (306/327, 328/349 e 350/371) bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório.

Em solo policial, a vítima declarou (fls. 264) "que, nesta data, por volta das 14h00min, estava no seu local de trabalho, acompanhada de seu irmão Amaury, momento em que esse recebeu telefonema da vizinha Carla, a qual avisou que o alarme do carro da declarante havia disparado e que aparentemente alguém havia invadido a residência dela; que, o irmão Amaury dirigiu-se até a residência da declarante e, lá chegando, no local já encontravam-se diversos policiais atendendo o local, tendo ele tomado ciência de que indivíduos desconhecidos haviam adentrado no imóvel, subtraído objetos e fugido; que, a declarante dirigiu-se até a residência, constatou que a casa estava toda "revirada", além da subtração de diversos itens, entre jóias, roupas, relógios, notebook, incluindo danos materiais, não sabendo precisar o total do prejuízo; que, posteriormente a declarante foi acionada por policiais, haja vista terem localizado indivíduos os quais continham objetos os quais possivelmente seriam seus; que, nesta Delegacia, a declarante reconheceu seus objetos os quais foram subtraídos da residência e recuperados, tais como corrente, perfume e uma peça de roupa".

Ouvida em Juízo, a vítima confirmou a versão apresentada em solo policial e acrescentou que havia muitos objetos e documentos jogados pelo chão da casa e que, passado o nervosismo do momento, passaram a notar a falta de objetos de valor patrimonial e sentimental. Disse que os réus adentraram por um portão que estava destrancado e depois arrombaram uma porta para ter acesso ao imóvel pela parte dos fundos. Afirmou que parte dos bens não foram recuperados, tendo recuperado um frasco de perfume e uma camiseta e que o prejuízo sofrido soma mais de duzentos mil reais. Disse que foram subtraídos dois colares de pérolas, cerca de 04 ou 05 anéis, pulseiras, braceletes e pulseiras finas, todas de ouro, além de um computador. Afirmou que também foram subtraídos cerca de R\$ 500,00 em espécie e alguns berloques também de ouro.

A testemunha protegida prestou as seguintes informações à autoridade policial (fls. 263): "que é manobrista do Salão de Beleza (por mim suprimido, em razão do proteção à testemunha, nos termos do Provimento CG nº 32/2000), e que, na data dos fatos, estava sentado na frente do local, momento em que um dos indiciados, Alex, passou na frente da residência da vítima, tocou a campainha e fez um sinal de jóia, como se estivesse falando com alguém dentro da casa. Que achou estranho pois Alex já estava pelo local há aproximadamente 2 horas. Que Alex foi até um veículo, na mesma

rua, entrou e não saiu mais do carro. Que ouviu o alarme da casa disparando, momento em que dois indivíduos saíram da casa correndo, sendo que estavam com objetos na mão. Que os indivíduos entraram em um veículo que estava estacionado na frente da residência e se evadiram. Que não sabe precisar qual o veículo, mas sabe que é da cor prata. Que, no momento da fuga, Alex também saiu com o veículo que ele estava e se evadiu do local. Que acionou a Polícia Militar e aguardou a chegada dos Policiais".

Sob o crivo do contraditório, a testemunha protegida afirmou que estava em frente ao imóvel da vítima e notou a presença de uma pessoa, o acusado Alex, o qual abriu o portão, tocou a campainha e fez sinal de "joia" para alguém que estava lá dentro. Disse que passada cerca de 01 hora deste então, ouviu o alarme de um veículo, que estava na garagem do imóvel da vítima, disparar e em seguida 02 indivíduos saíram de dentro da casa, portando alguns objetos, o que o fez suspeitar de ocorrência de furto e acionar a polícia militar. Afirmou que havia 02 veículos sendo utilizados pelo acusados, sendo que conseguiu anotar a placa do automóvel Clio, que era conduzido pelo corréu Alex e estava estacionado em frente ao imóvel da vítima. Disse que recebeu mensagem, enviada pelo aplicativo Whatsapp, o ameaçando por ter relatado os fatos na Delegacia de Polícia.

As testemunhas MARCEL NOBREGA LOMBARDI e RICARDO EDUARDO CIRINO CORREA, em solo policial, afirmaram (fls. 25/26 e 27/28) que, na data dos fatos realizavam patrulhamento preventivo-repressivo especializado pelo GARRA-DOPE, "quando foram acionados pelo CEPOL de que havia acontecido um furto a residência na (por mim suprimido, em razão do proteção à vítima, nos termos do Provimento CG nº 32/2000); Naquela ocasião, uma testemunha teria visualizado um veículo Renault Clio de cor cinza e placas KPS7874/SP, no qual os furtadores teriam se evadido do local, após a prática delitiva; Ainda segundo o CEPOL, o veículo já estava sendo acompanhado pelo sistema DETECTA e o mesmo seguia para a região da zona leste da Capital; Diante disso, as viaturas do Grupo 90 do GARRA passaram a diligenciar naquelas cercanias visando localizar e deter o veículo com seus ocupantes; Ao trafegarem pela Avenida Radial Leste avistaram o veículo e iniciaram a aproximação, sendo nesse momento apoiados pelo GARRA 93, procederam ao cerco ao veículo Clio, não dando oportunidade para fugirem; Verificou-se que três indivíduos ocupavam o veículo e desembarcaram após ordenado; Os indivíduos foram identificados como ALEX WENDEL RODRIGUES DE JESUS, MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS e JOÃO PEDRO COSTA AZEVEDO, respectivamente motorista, carona dianteiro e carona traseiro; Devidamente revistados, nada de ilegal foi encontrado em poder deles, porém com eles foi encontrado certa quantia de dinheiro, sendo R\$ 544,00 com ALEX, R\$ 600,00 com JOAO e R\$ 1412,00 com MATHEUS; Revistado o veículo foram encontrados três telefones celulares quebrados, R\$ 205,00, uma camiseta, um vidro de perfume, uma chave de fenda, uma chave inglesa, uma marreta e um par de luvas; Entrevistados, inicialmente negaram a prática do furto a residência, no entanto, ao serem confrontados com a informação de que haviam sido vistos, acabaram por confessar o crime; Nessa oportunidade ainda apontaram que um relógio e uma corrente que estavam com JOÃO e uma corrente que estava com ALEX também haviam sido subtraídos; Admitiram ainda que um automóvel VW FOX, demais dados ignorados, também havia participado do delito; Diante disso, outra viatura do GARRA, conduziu MATHEUS em diligências visando localizar esse veículo, todavia essa diligência restou infrutífera; Diante das informações coletadas no momento da abordagem, o declarante deu voz de prisão em flagrante delito aos três indivíduos, que foram conduzidos até a presença da Autoridade Policial, que após cientificada dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante, tomando as medidas cabíveis".

Em Juízo, MARCEL NOBREGA LOMBARDI confirmou a versão prestada à autoridade policial.

RICARDO EDUARDO CIRINO CORREA, por sua vez, reconheceu os réus como sendo os indivíduos envolvidos em uma abordagem ao veículo que se sabia estar envolvido em uma ocorrência de furto, conforme irradiado pela central. No mais, confirmou a versão prestada em solo policial.

No interrogatório perante a autoridade policial, os acusados preferiram o silêncio (fls. 31/33).

Perante este Juízo, o réu JOÃO PEDRO confessou a prática delitativa. Disse que o corréu Alex o chamou para “beber uma”, tendo aquiescido. Afirmou que chamaram o acusado Matheus para acompanhá-los e, assim, poderem dividir os custos. Relatou que, por razões pessoais, estava “com a cabeça fora do lugar”, que viram que a casa estava aberta e decidiram realizar o furto. Afirmou que Matheus checou que não havia ninguém no imóvel e o chamou para adentrar. Disse que furtaram algumas peças e se evadiram, sendo que acabou o combustível do veículo no qual estavam, tendo então acionado Alex para buscarem combustível no veículo por este conduzido, quando foram abordados. Afirmou que o portão da casa estava aberto, mas que para acessarem o interior do imóvel a porta foi arrombada. Disse que está arrependido, que estava com a cabeça fora do lugar e agiu no calor do momento.

ALEX também confessou o crime. Disse que havia discutido com sua esposa e mandou mensagem para o corréu João, a quem convidou para sair para “beber”. Afirmou que nada havia sido combinado acerca do furto. Disse que estava no seu veículo, seguindo Matheus e João, que estavam no carro deste, quando eles pararam junto ao meio-fio e, então, parou seu carro mais à frente. Relatou que observou pelo retrovisor quando João desceu do veículo, puxou o portão da casa, entrou nela e em seguida Matheus também desceu do automóvel e foi se juntar à João. Afirmou que, instantes depois, viu Matheus saindo da casa com uma camiseta com um notebook dentro, o qual foi seguido por João, sendo que ambos entraram no automóvel deste, passaram pelo depoente e buzinaaram. Disse que continuou seguindo ambos, quando faltou combustível no veículo de João, o qual o parou para perguntar se havia um galão consigo, para que pudessem comprar combustível e retornarem para buscar o automóvel parado. Afirmou que Matheus e João entraram em seu carro e no caminho para o posto foram abordados pelos policiais. Relatou que ao perceber que os corréus João e Matheus saíram de dentro do imóvel já sabia se tratar de uma subtração por eles praticada e que aderiu à conduta de ambos, tendo empreendido fuga com os demais, inclusive com o intuito de adquirir combustível para removerem o veículo de João. Disse que está arrependido.

O acusado MATHEUS HENRIQUE também confessou a prática criminosa. Disse que foi convidado pelos demais para “beber uma” e que se dirigiram ao “centro” por tal razão. Em seguida, estava no carro de João Pedro, quando, ao transitarem pelo local dos fatos, viram o portão da casa da vítima aberto e decidiram praticar o furto. Afirmou que entraram pelo portão, arrombaram a porta e então adentraram no interior do imóvel, onde passaram a subtrair alguns objetos, tendo saído em seguida. Disse que o alarme do automóvel que estava na garagem disparou. Afirmou que não disseram para Alex que praticariam o furto e que este permaneceu aguardando em veículo. Ao final da instrução, entendo que a prova é robusta, uma vez que todos elementos apontam para a autoria e responsabilidade criminal dos acusados, restando autorizado o decreto condenatório.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, é certo que a prova oral colhida é uníssona desde a fase inquisitiva e, em conjunto com a prova pericial (fls. 284/305), aponta que os acusados, na data descrita na denúncia, subtraíram, em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, bens da vítima, sendo detidos em seguida, no interior de um dos veículos por eles utilizados, ainda na posse de parte da res furtiva.

Logo, a confissão é corroborada pelas provas dos autos, não havendo motivos para afastá-la em relação ao crime imputado, inclusive porque a confissão indica que os réus agiram em concurso, com unidade de propósitos e divisão de tarefas, cada um aderindo a conduta do outro, e praticaram o furto mediante rompimento de obstáculo, inclusive conforme evidenciado pelo laudo pericial, do qual constou que “o ingresso delituoso à edificação efetivou-se pelo rompimento da fechadura da porta (...) onde eram verificadas moissas e fraturas na região da fechadura” (fls. 286).

Assim, tem-se que a prática do crime de furto qualificado pelos réus restou bem delineada nos autos.

Caracterizado o crime de furto qualificado praticado pelos réus, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeiramente, anoto que, em que pese a manifestação do Ministério Público em alegações finais, todos os réus são primários, conforme certidões de fls. 165/170, 171/175 e 176/182, notadamente porque Matheus foi beneficiado com a homologação de acordo de não persecução penal nos autos do processo nº 1512647-50.2020.8.26.0228. Logo, as condições para dosimetria se mostram as mesmas para os acusados, razão pela qual a análise das fases será feita conjuntamente para todos.

Assim, respeitado o sistema trifásico, na primeira fase, fixo a pena-base em 1/2 acima do mínimo legal, tendo em vista o vultoso prejuízo apontado pela vítima e a consideração de uma das qualificadoras ora imputadas aos acusados, ambas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Pena-base, portanto, em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância agravante genérica prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal, em razão de a vítima contar com 67 anos na data do crime, a qual fica compensada com a circunstância atenuante genérica por serem os agentes menores de 21 anos na data do fato (art. 65, I, do CP). No mais, diante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea d, do CP), reduzo a pena em 1/6. Tem-se, portanto, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No terceiro estágio, não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Pena definitiva, portanto, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios da privativa de liberdade, é fixada em 12 (doze) dias-multa, unitariamente no mínimo.

Em razão da gravidade em concreto do crime, ou seja, furto qualificado à residência, cometido em concurso de agentes e com rompimento de obstáculo, sem contar o vultoso prejuízo econômico apontado pela vítima, à ordem de 200 mil reais, fixo como regime inicial para cumprimento da pena o semiaberto.

Pelas mesmas razões que ensejaram a decretação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, entendo incabível a concessão de quaisquer outros benefícios aos réus.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.

No mais, deixo de fixar indenização mínima à vítima, conforme prevê o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que, em que pese a vítima tenha afirmado ter sofrido prejuízo da ordem de mais de R\$ 200.000,00, não há prova da propriedade ou posse dos bens indicados pela vítima na audiência de instrução, bem como tais itens não foram encontrados na posse dos acusados.

Logo, a pretensão indenizatória deve ser buscada pelas vias próprias, prestigiando-se o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, deve ser mantida a prisão preventiva dos réus, pois, pelas mesmas razões que fundamentaram a decretação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, há que se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, afim de que seja garantido que estejam disponíveis para o cumprimento da reprimenda.

Diante de todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR os acusados ALEX WENDEL RODRIGUES DE JESUS, JOÃO PEDRO COSTA AZEVEDO e MATHEUS HENRIQUE SOUZA LEMOS, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, impondo-lhes por isso a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

Mantida a prisão preventiva, nos moldes acima, nego a possibilidade de recorrerem em liberdade. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

INDEFIRO o pedido de fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, na forma da fundamentação acima.

Intime-se a vítima acerca do teor da presente sentença.

Oficie-se à autoridade policial competente para apuração do crime de ameaça, conforme requerido pelo Parquet, autorizada a extração de cópia dos autos, inclusive do registro eletrônico audiovisual da oitiva da testemunha protegida,

cuidando o cartório de consignar no referido ofício que se trata de testemunha protegida, apresentando os dados da referida testemunha à autoridade policial com as cautelas de praxe.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno os réus a pagarem o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome dos sentenciados no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão de sentença, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P. I. C.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA